機密保持及び個人情報保護契約書

株式会社 Della Force（以下、「甲」という。）とシエンプレ株式会社（以下、「乙」という。）は、甲及び乙の持つ情報を相手方に開示するにあたり、それぞれが有する機密情報の保持及び取扱に関し以下の通り合意し本契約を締結する。

第1条　（定義）
機密情報とは、甲及び乙が、相手方に対して開示する一切の情報（文書、口頭その他の開示態様を問わず、また開示の時期を問わない。両者の業務の遂行のために複製、複写、翻訳、変更、改変、加工又は編集等した場合には、かかる複製等の後の情報を含む。）をいう。

第2条　（使用目的）
甲及び乙は、機密情報を両者の業務の遂行を目的としてのみ使用することができ、他の用途にはこれを一切使用しないものとする。

第3条　（開示の範囲）
1.　甲及び乙は、善良なる管理者の注意義務と保護措置をもって機密情報を保持し、第三者に開示又は漏洩してはならない。但し、機密情報提供者の事前の書面による承諾があった場合にはこの限りではない。
2.　甲及び乙は、前項の承諾を得た場合といえども、当該第三者が本契約上の甲及び乙の義務と同等の義務を情報提供者に対して負うことを確約する書面を情報提供者に提出するまでは、当該第三者に対し機密情報を開示してはならず、当該第三者に機密情報を開示した後は、当該第三者の情報提供者に対するかかる義務の履行につき、当該第三者と連帯してその責を負うものとする。ただし、職務上の秘密保持義務を有する弁護士、公認会計士、税理士、司法書士及び不動産鑑定士は除くものとする。
3.　甲及び乙は、機密情報の内容を知る必要のある役員及び従業員にのみ機密情報を開示するものとする。甲及び乙は、当該役員または従業員の行為について全責任を負うものとし、かつ当該役員または従業員に対し本契約の義務を遵守させなければならない。
4.　甲及び乙が自己の役員及び従業員に機密情報を開示する場合には、当該役員及び従業員が機密情報の保護義務に違反することのないよう必要な措置を講ずるものとする。
5.　甲及び乙は、官公庁・裁判所・捜査当局・その他の公的機関等から法令若しくは規則またはそれらに基づく決定・命令・指示等に基づいて、開示を求められた場合、これらの機関等に対して秘密情報を開示できるものとする。この場合には、事前又は事後遅滞なく、開示の事実等を相手方に通知するものとする。

第4条　（適用除外）
次の各号に該当する場合には、機密情報として取り扱わない。
（1）　相手方より開示を受けた時点で既に公知の情報。
（2）　相手方より開示を受けた時点で既に所有していた情報。
（3）　相手方の機密情報を利用することなく、独自に正当な手段で取得した情報。
（4）　相手方より開示された機密情報によらず独自に開発した情報。
（5）　相手方より開示を受けた後に、自己の責によらず公知又は公用となった情報。
（6）　法令により開示することが義務づけられる情報。
（7）　相手方が秘密保持義務を課することなく第三者に開示した情報。

第5条　（業務の委託）
1.　甲は、相手方から開示を受けた機密情報を利用する業務の全部または一部を第三者に
再委託する場合は乙に対して事前の書面による承諾を得たうえで再委託をするものとし、甲は本契約に基づく義務の一切を免れない。甲は、この場合、十分な秘密保持及び個人情報保護の水準を満たす再委託先を選定するとともに、当該第三者との間で、本契約に基づく甲及び乙の権利と義務を阻害しないための特約を締結する。
2.　甲は、再委託先をして再委託業務の再々委託をさせることはできない。但し、機密情報提供者の事前の書面による承諾があった場合にはこの限りではない。その場合、当該再々委託先に対しても本条を準用する。
第6条　（機密情報の受渡し）
1.　甲及び乙は、次の各号に該当する場合には、相手方の指示に従い機密情報が記載されたあらゆる媒体を返却もしくは破棄するものとし、一切の機密資料を保持しないものとし、遅滞なく相手方に書面または記録可能な電磁的手段にて報告するものとする。
（1）　本契約で定める使用目的が終了した場合。
（2）　本契約を終了又は解除した場合。
（3）　相手方より書面による返還または破棄の請求があった場合。

第7条　（機密情報の保管）
1.　甲及び乙は、相手方より開示された機密情報を適正に保管しなければならない。
2.　甲及び乙は、相手方より書面による要請があった場合、機密情報の保管場所、保管状況、ならびに複製の有無及びその所在について報告しなければならない。

第8条　（個人情報保護に関する特約）
1.　甲及び乙は、本契約によって個人情報を開示した場合、事前に通知の上、相手方に対して個人情報の保護に関わる管理状況を監査することができる。相手方は監査に対し協力しなければならない。
2.　甲及び乙は、相手方より受領した個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改竄、漏洩等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何に関わらず、直ちにその旨を相手方に報告し、相手方の指示に従って応急措置を講じるものとする。なお、当該措置を講じた後、事故内容及び応急措置の報告、事故再発防止策を書面により相手方に提示しなければならない。

第9条　（契約の中途破棄）
甲及び乙は、相手方が本契約各条に定める機密情報の取り扱い義務に違反する事実を知った場合、直ちに機密情報の使用の中止、削除もしくは破棄を相手方に求めることができる。また、契約内容の遵守を要求し、状況が改善されない場合は契約を解消することができる。なお、本条の契約解消は本契約第 12 条の損害賠償の請求を妨げない。

第10条　（反社会的勢力の排除）
1.　甲及び乙は、相手方（現在及び過去における役員、大株主及び実質的な経営者を含む）が以下の各号に該当する、または過去 20 年以内に該当していた者（以下、「反社会的勢力」という。）であることが判明した場合には、何らの催告を要せず解約できるものとする。
　①暴力団（特殊知能暴力団含む）及び暴力団員、暴力団準構成員
　②暴力団関係企業及び総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ
　③その他前各号に準ずる者
　④刑事罰を受けた者
2.　甲及び乙は、相手方（ 現在及び過去における役員、大株主及び実質的な経営者を含む。）が反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有すること、または過去に有していたことを窺わせる報道が日本新聞協会に加盟する企業によりなされた場合には、何らの催告を要せず解約できるものとする。
　①反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき。
　②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
　③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加える等、反社会的勢力を利用していると認められるとき。
　④反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき。
　⑤その他、反社会的勢力の起こした事件への関与、パーティー・会合等への招待・参加、反社会的勢力との関係性を示す言動を行う等社会的に非難されるべき関係または親密な関係を有していると認められるとき。
3.　甲及び乙は、相手方が自らまたは第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず解約できるものとする。
　①暴力的な要求行為
　②法的な責任を超えた不当な要求行為
　③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
　④その他前各号に準ずる行為
4.　甲及び乙は、警察当局への取引名簿提出により当局から取引停止の指導がなされた場合には、何らの催告を要せず解約できるものとする。
5.　甲及び乙は、本条各項の規定により解約した場合、解約の理由はいかなる場合においても明かす義務を負わないものとする。
6.　甲及び乙が、本条各項の規定により解約し、それにより甲または乙いずれかに損害が生じた場合、相手方にその損害を賠償するものとする。
ただし、解約された当事者は相手方に損害の賠償を請求できないものとする。

第11条　（有効期間）
1.　本契約の契約期間は本契約締結の日から　1　年間とし、契約終了日の 1 か月前までに甲乙いずれかから申し出がない限り、更に 1 年間契約を延長するものとし、以後も同様とする。ただし、本契約締結後、甲乙間で甲乙間の取引に関する契約が締結された場合には当該契約の効力発生日に本契約は当然に終了するものとする。s
2.　本契約の終了後、3 年間は第 2 条、第 3 条、第 6 条、第 7 条及び第 11 条ないし第 14 条の規定は有効に存続するものとする。

第12条　（知的財産権）
1.　甲及び乙は、相手方から開示されたすべての秘密情報は、開示した当事者に帰属するものとし、秘密情報の開示を受けることにより、特許権、商標権、著作権その他いかなる知的財産権も譲渡されるものではなく、また、使用許諾その他いかなる権限も与えられるものではないものとする。
2.　甲及び乙が、相手方から開示を受けた機密情報に基づいて、発明、考案、意匠の創作、著作権等、の知的所有権の対象物を成したときは、遅滞なく相手方に通知のうえ、その帰属について協議する。

第13条　（損害賠償）
甲及び乙は、相手方の本契約違反により損害を被った場合には、相手方に対して相当因果関係の範囲内で損害の賠償を請求することができる。

第14条　（準拠法・専属的合意管轄）
本契約は、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されるものとする。なお、本契約に関して生じた法律上の紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする、

第15条　（協議事項）
本契約に関し疑義が生じたとき、又は本契約に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議の上解決する。

以上、本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。

ea1612ab1b19186b4f9cb7de04223626

2024　　年5　月 22 日

甲：愛知県名古屋市中区栄5丁目26-36
GS栄Ⅱビル7F
株式会社Della Force
松永勇人

乙：東京都渋谷区神南 1-19-14
クリスタルポイントビル 2F
シエンプレ株式会社
代表取締役　佐々木　寿郎